

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 75/2538

นายอรุณ จันวัฒนะ

เทศบาลเมืองสงขลา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 434, มาตรา 446

ต้นสนที่ล้มทับรถยนต์ของโจทก์เสียหายและโจทก์ได้รับอันตรายสาหัส มีสภาพ
ผูกมัดอยู่ในความครอบครองดูแลของเทศบาลเมืองสงขลาจำเลยที่ 1 วันเกิดเหตุมี
ฝนตกเล็กน้อยและปานกลางเป็นช่วงสั้น ๆ และมีฟ้าคะนอง ความเร็วลมเพียง 5 ถึง
25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือเป็นความเร็วลมปกติ การที่ต้นสนดังกล่าวล้มลงทับรถ
ของโจทก์จึงมิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่เป็นความบกพร่องของจำเลยที่ 1 ที่ไม่ยอม
โค่นหรือคำจุนต้นสนดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจำเลยที่ 1 จึง
ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ค่าเสียหายเพราะเหตุที่โจทก์ต้องสูญพลาพตลอดชีวิต โดยระบบประสาทไม่สามารถควบคุมการขยับได้ เสียสมรรถภาพทางเพศ และไม่สามารถเดินได้ กับค่าเสียหายที่โจทก์ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญพลาพตลอดชีวิตนั้น ถือเป็นค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 446 ทั้งสองกรณี อันเนื่องมาจากเหตุที่ต่างกัน จึงแยกจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ให้ชดใช้ตามเหตุที่แยกออกจากกันเป็นแต่ละเหตุได้

ค่าเสียหายเพราะเหตุที่โจทก์ต้องสูญพลาพตลอดชีวิต โดยระบบประสาทไม่สามารถควบคุมการขยับได้ เสียสมรรถภาพทางเพศ และไม่สามารถเดินได้ กับค่าเสียหายที่โจทก์ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญพลาพตลอดชีวิตนั้น ถือเป็นค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 446 ทั้งสองกรณี อันเนื่องมาจากเหตุที่ต่างกัน จึงแยกจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ให้ชัดใช้ตามเหตุที่แยกออกจากกันเป็นแต่ละเหตุได้

(สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายชวลิต ลีฬหาวงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายศุภชัย ภู่งาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ